Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores — D&O

Apólice à Base de Reclamações com Cláusula de Notificações

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

1. OBJETO DO SEGURO

1.1 Este contrato garante o reembolso das quantias que o Segurado for obrigado a pagar em razão de Reclamação por Ato Danoso, observado o Limite Máximo de Indenização e a Especificação ao final deste documento.

2. COBERTURAS BÁSICAS

2.1 Pessoas Seguradas

2.1.1 Considera-se Segurado a pessoa física eleita ou nomeada para cargo de administrador, diretor ou conselheiro da Tomador, bem como seus cônjuges e espólio, por atos praticados no exercício dessas funções.

2.2 Cobertura Básica — Side A

2.2.1 A Seguradora pagará as perdas do Segurado não indenizadas pela Tomador somente nos casos de insolvência declarada judicialmente, aplicando-se a franquia prevista no Especificação da Apólice.

2.3 Side B — Reembolso da Sociedade

2.3.1 O reembolso à Tomador limita-se aos custos de defesa efetivamente pagos e comprovados, sujeito à franquia de R$ 10.000,00 e à prévia anuência da Seguradora a cada desembolso.

2.4 Territorialidade

2.4.1 Esta apólice cobre reclamações apresentadas em qualquer parte do mundo, excetuadas aquelas ajuizadas nos Estados Unidos da América ou no Canadá, salvo se para execução de sentença proferida no Brasil.

3. COBERTURAS ADICIONAIS

3.1 Multas Civis e Administrativas

3.1.1 Estão cobertas exclusivamente multas civis impostas ao Segurado em processos judiciais, até o sublimite de R$ 200.000,00. Multas administrativas não estão cobertas.

3.2 Responsabilidade Ambiental na Cadeia de Fornecimento

3.2.1 Estão cobertos custos de defesa do Segurado em inquéritos e processos ambientais (Ibama, órgãos estaduais e Ministério Público), inclusive embargos, CAR e fornecedores rurais da cadeia, até o LMI.

3.3 Insolvência da Tomadora

3.3.1 Em caso de recuperação judicial ou falência da Tomador, a cobertura limita-se à Cobertura Básica nº 1 para atos anteriores ao pedido.

3.4 Pagamento Antecipado de Despesas de Defesa

3.4.1 A Seguradora adiantará os custos de defesa razoáveis em até 45 dias, mediante aprovação prévia do orçamento.

3.5 Nomeação de Patrono

3.5.1 A defesa do Segurado será conduzida por escritório integrante do painel credenciado da Seguradora.

4. LIMITES E FRANQUIAS

4.1 Limite Máximo de Indenização Agregado

4.1.1 O Limite Máximo de Indenização é de R$ 2.000.000,00, no agregado por período de vigência, nele incluídos custos de defesa, coberturas adicionais e a Cobertura Básica nº 3.

4.2 Sublimites de Coberturas Adicionais

4.2.1 As coberturas adicionais não possuem sublimite, respondendo até o Limite Máximo de Indenização.

4.3 Franquia

4.3.1 Aplica-se franquia de R$ 10.000,00 por reclamação a todas as coberturas, inclusive à Cobertura Básica nº 1, e participação obrigatória de 10% sobre cada perda.

4.4 Despesas de Defesa e o Limite

4.4.1 Os custos de defesa são pagos em adição ao Limite Máximo de Indenização até 50% do LMI; excedido esse montante, passam a integrá-lo.

4.5 Prioridade de Pagamentos

4.5.1 Os pagamentos serão realizados na ordem de apresentação das reclamações, ressalvada a prioridade das perdas da Cobertura Básica nº 1.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

5. RISCOS NÃO COBERTOS E PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS

5.1 Além dos riscos excluídos nas Condições Gerais, não estão cobertas as Reclamações descritas a seguir:

5.1.1 Atos Intencionais e Fraudulentos

Exclui-se qualquer reclamação em que se alegue ato doloso, fraudulento, culpa grave ou violação intencional da lei pelo Segurado, inclusive custos de defesa.

5.1.2 Segurado contra Segurado

Excluem-se reclamações movidas pela Tomador ou por outro Segurado, salvo ações derivadas propostas por acionistas minoritários sem participação dos Segurados.

5.1.3 Dados e Sistemas

A exclusão de riscos cibernéticos não se aplica a reclamações por falha de supervisão ou governança do Segurado sobre segurança da informação e proteção de dados.

6. PRAZOS DE COBERTURA

6.1 Período de Retroatividade

Data de retroatividade: 01.07.2022. Atos danosos anteriores a essa data não estão cobertos, ainda que a reclamação seja apresentada na vigência.

6.2 Aviso de Fatos e Circunstâncias

Fatos ou circunstâncias notificados durante a vigência serão considerados reclamações apresentadas nesta apólice, desde que comunicados em até 60 dias do conhecimento pelo Segurado.

7. CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS

7.1 Rescisão do Contrato

A Seguradora poderá cancelar a apólice a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 10 dias, retendo o prêmio pelo prazo decorrido conforme tabela de prazo curto.

7.2 Arbitragem e Foro

Divergências serão resolvidas por arbitragem na Câmara indicada pela Tomador, ou, a critério do Segurado, no foro de seu domicílio.

7.3 Direito de Regresso

A Seguradora sub-roga-se nos direitos contra terceiros, não exercendo regresso contra os Segurados salvo em caso de dolo.

ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE

Apólice nº	226.94840-1
Seguradora	Jacarandá Companhia de Seguros (fictícia) (CNPJ 00.000.103/0001-91)
Tomador	Sucos Serra Gaúcha Agroindústria Familiar Ltda. (fictícia)
CNPJ do Tomador	21.100.562/0001-84
Município/UF	Bento Gonçalves — RS
Início de Vigência	01.09.2026
Término de Vigência	01.09.2027
Retroatividade	01.07.2022
Limite Máximo de Indenização (LMI)	R$ 2.000.000,00
Franquia	R$ 10.000,00
Prêmio Líquido + IOF	R$ 20.800,00
Atividade	Agroindústria familiar de sucos — Pequeno produtor / agroindústria

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.